

한전KPS(주) 상임감사

개선 요구 및 통보

일련번호 2024-♠□◆△◎-003

제 목 건강한 안전문화 정착을 위한 합리적 안전수칙위반 관리체계 구축

관계부서 ♠□◆△◎

조치부서 ♠□◆△◎

내 용

1. 업무개요

회사는 안전보건 관리업무에 관한 사항을 규정하고, 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지·증진함을 목적으로 하고 있으며, 근로자의 업무수행에 있어 안전 법령 및 규정 등에 위배되는 행위 근절을 위해 노력하고 있다.

또한, 회사는 이와 관련하여 전 사업장의 모든 근로자(단기노무원 및 협력회사 포함)가 회사와 관련된 작업현장에서 산업안전보건법령, 회사의 안전규정 및 안전 관리상 안전작업수칙에 위배되는 행위를 하거나, 불완전 설비 또는 유해·위험개소 등을 발견할 경우 이를 지적하는 서류인 「안전지적서」를 발행하고 있다.

한편, 회사는 고객사와의 수주계약에 따른 공사·용역 등을 이행함에 있어 [표1]과 같이 각 고객사별 「안전계약 특수조건」에 따라 고객사에서 정한 안전수칙 위반 시 고객사로부터 「안전지적서(고객사별 용어가 “안전지적서”, “안전지도서”, “안전개선요구서” 등으로 상이함에 따라 이하 “안전지적서”라 통칭)」를 발행 받고, 직원이나 회사를 대상으로 주어지는 제재를 이행하여야 한다.

[표1] 회사 주요고객사 안전지적서 관련 안전계약특수조건 주요내용

고객사	위반기준(고객사)			제재기준(고객사)		
한국 수력원자력	구 분	위반유형	벌점	누계벌점	제재기준	
	안전 지적서	• 산업안전보건법, 시행령, 시행규칙, 산업안전보건기준에 관한 규칙 위반 • 중대재해처벌법 위반 • 한수원 안전관리규정 위반 • 안전계약특수조건 제4조~제15조 위반	5점/건	30점	• 해당 사업소(또는 발전소) 정문에서 안전캠페인을 실시하고, • 자체 안전점검의 날 운영(1일)	
		• 안전계약특수조건 제4조 ③ [서식 2] 자율안전서약서 미보관	1점/명	50점부터 매 50점씩 증가시 (50점, 100점, ...)	• 현장소장(안전관리책임자) 교체 를 요구 하거나, • 또는 현장에 배치된 계약상대자의 모든 관리감독자가 외부기관의 관리감독자 집체교육 이수 후 작업재개	
		• 안전계약특수조건 제16조 ①.3.라 안전보건 경영시스템 미인증	10점/월			
한국전력	구 분	위 약 벌			비고	
	안전지도서*	계약금액의 1% 부과 (부과한도 : 100만원 ≤ 위약벌 ≤ 1,000만원)			1건당	
	* 안전지도서: 상시 개정된 작업장 안전관리점검표를 기준으로 발행(안전게도서 3회 발행 시 안전지도서 1회 발행)					
중부발전	• 안전리콜 대상: 「산업안전보건법」에 위반되는 모든 사항 ✓ 작업을 할 때 규정된 복장 및 안전장구 미착용 ✓ 모든 작업 대상 2인 1조 작업규정 미준수 ✓ 안전작업허가서(PTW), 위험성평가서 미발행 및 미승인 작업 ✓ 작업전 안전회의(TBM), 작업후 정리정돈 미시행 ✓ 추락, 낙하 위험 장소에 안전난간 및 방호초치 미시행 ✓ 차량계 하역운반기계 사용 시 신호수 미배치 등			구 분	조치기준	
				위반자	✓ 1회 위반 : 경고 → 작업중지 → 교육 ✓ 2회 위반 : 1일 퇴출 ✓ 3회 위반 : 당해 공사 퇴출	
					계 약 상대자	✓ 1회 위반 : 해당 작업 중지, 자체 교육 ✓ 누적 2회 위반 : 공사·용역 중지, 자체 교육 ✓ 누적 3회 위반 : 현장대리인 교체 등
남동발전	• 안전개선요구서 발행에 따른 위반자 및 소속회사 벌칙					
	구분	위반자 개인		퇴출기간	위반자 소속회사	
		소 속				
		상주 협력사	일반공사			
	1회	사업장 퇴출		당해 공사기간*	소속회사 대표명의로 재발방지대책 제출	
2회	한국남동발전 전사업장 퇴출		당해 년도			
남부발전	• 산업재해 발생시 항목별 벌점 부과 기준			• 누계벌점별 제재기준		
	구 분	사망	중상	부상	벌점	100점 이상 40~99점 이하 20~39점 이하
	1명당 벌점	100점	50점	10점	제재	계약 중도해지 현장소장 교체 안전관리 강화방안 제출 및 조치
서부발전	• 산업재해 발생시 항목별 벌점 부과 기준			• 누계벌점별 제재기준		
	구분	계약금액	1명당 벌점	벌점	100점 이상 50점 이상	
	사망	5억 이하, 5~50억, 50억 이상	40,50,60점	제재	현장소장, 현장대리인 교체	
	부상	5억 이하, 5~50억, 50억 이상	20,25,30점			
	• 안전지적서 발행시 : 1건당 벌점 3점 부과					

2. 판단기준

「안전보건관리규정」 제3조(준수의무)에 따라 근로자는 본 규정, 「산업안전보건법」 및 「중대재해 처벌에 관한 법률」 등 관계 법령을 준수하여 항상 산업재해 및 시민재해 예방에 노력하여야 하며, 유해·위험 요소 예견 시는 안전보건담당부서로 연락, 관련부서와 협의 등 적절한 대응조치를 취하여야 한다.

회사의 안전지적서 발행은 「안전보건 관리규정」 제27조(안전순찰) 및 제34조(도급공사자의 안전) 등에 근거하고 있으며, ♡□◆△◎는 「산업안전보건법」 개정 등 국가적 안전관리 강화 문화 확산에 부응하기 위해 안전지적서 발행 및 운영을 강화하고자 기존 관련 업무가이드¹⁾를 폐지하고, 「안전지적서 발행 및 운영(공용-안전-45)」 절차서를 신규 제정(2024. 10. 24.)하였다.

해당 절차서는 회사에서 발주한 공사·용역에 대한 필수 안전수칙과 위반 시 제재 기준 및 안전지적서의 운영절차 등을 규정하고 있으며, ♡□◆△◎는 사업부서를 통해 전사 행정지시²⁾를 보내어 해당 내용을 재강조하였다.

[표2] 안전지적서 발행 및 운영 절차 흐름도

구 분	주 요 내 용
1. 안전지적서 발행 및 운영 교육	▶ 직업자 안전지적서 발행 절차 운영 교육 및 홍보(전 근로자, 단기근로자 및 협력사 포함)
2. 현장 순찰업무	▶ 관리감독자 및 안전담당자 등 안전관계자 현장순찰
3. 위반자 발생시 안전지적서 발행	▶ 현장 위험요인 제거 및 안전조치, 안전지적서 발행
4. 안전수칙 위반 사실 확인 및 보고	▶ 현장 안전수칙 위반여부 확인 후 안전지적서 결재요청
5. 안전수칙 위반자 제재기준 확인	▶ 현장 안전수칙 위반 제재기준 확인
6. 안전수칙 위반자 제재 통보	▶ 안전수칙 위반자 제재 통보(위반자 및 해당부서장)
7. 안전수칙 위반자 작업 금지 조치	▶ 안전수칙 위반자 작업 투입 금지 조치

1) 안전지적서 발행 관련 업무가이드는 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 시행(2022. 1. 27.) 등에 대응하여 「1-Strike Out 제도 운영 업무가이드(1000-SH-TG076)」을 제정(2022. 1월)하고 2차례 개정한 후, 「안전지적서 발행 및 처벌 제도 운영」 업무가이드(1000-SH-TG076)로 명칭을 변경하여 개정(2024. 2월)한 바 있음.

2) 「산업재해 예방을 위한 안전지적서 발행 및 운영 강화 알림」 [♡□◆△◎-4473(2024. 10. 28.) 등]

해당 절차서 5.10(근로자) 및 6.1.1(안전지적서 발행 및 운영 사전교육)에 따르면, 근로자는 필수 안전수칙을 준수하고 안전지적서 발행 및 운영에 동참하여 현장의 위험요인을 제거함으로써 안전한 작업환경 조성에 기여할 수 있도록 적극 협조해야 한다.

또한, 고객사와의 관계에 있어서도 「공사관리규정」 제9조(공사시공부서장의 권한과 책임)에 따라 계약문서 등에 따른 합의 조건들을 완벽하게 준수하여 시공하여야 하고, 고객사별 「안전계약 특수조건」에 따른 안전준수 의무를 다하여 안전수칙 위반에 따른 안전지적서 발행 및 제재를 받지 않도록 노력해야 하며, 고객사의 안전지적서 발행 시 적정한 관리와 재발방지를 위한 조치를 취하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 회사 및 고객사 안전지적서 발행 보고·관리체계 미흡

감사 대상기간 본사(♠□◆△◎) 주관으로 주기적인 사업장 ‘특별점검’ 시행을 통해 서류 및 현장 안전 미흡사항에 대한 개선요청 및 조치를 시행하고 있으나, 필수 안전수칙 위반에 따른 안전지적서를 발행한 실적은 없는 것으로 확인되었다.

또한, 안전지적서 제도 관련 과거 업무가이드, 현재 「안전지적서 발행 및 운영(공용-안전-45)」 절차서 및 행정지시에 “회사에서 직원에게 안전지적서를 발행하는 경우” 및 “고객사로부터 직원에게 안전지적서가 발행된 경우”에 대한 본사 보고 및 관리체계가 구체적으로 규정되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

이에 따라, 감사 대상기간 사업소에서 직원에게 안전지적서를 발행한 실적이 본사 사업부서 및 안전 주관부서 차원에서 파악되고 있지 않은 것으로 확인되었다.

또한, [표2]와 같이 고객사로부터 다수의 안전지적서가 발행되었음에도 본사 사업부서와 안전 주관부서에 보고되지 않았고, 이에 따라 고객사 「안전 계약 특수조건」에 따른 위반사항과 사업소 안전관리 현황에 대한 파악 및 재발 방지 대책 마련 등 본사 차원의 적절한 조치가 이루어지지 못하고 있는 실정이다.

[표2] 사업소에 발행된 고객사 안전지적서 현황³⁾

사업소	발행일	발생원인	본사 사업부서 및 안전 주관부서 보고
●◎◇◆□■	2024.04.12	산소 유해가스 농도 측정표 작성 및 배치 미흡 등	X
♡◆■◎目	2024.11.11	밀폐공간 프로그램 작업 미준수	X
	2024.05.08	위험성평가 수소농도 체크 Tag 발행 누락	
	2024.02.05	작업허가서 미비, 2인 1조 미준수 등	
	2024.01.19	화재감시자 작업시행	
◎♣♠◆△●	2024.07.23	점검계단 철거 후 추락방지조치 미시행	X
	2024.04.19	위험성평가 미시행	
⊗●◎●▼◎	2024.04.18	TBM미실시 상태 작업개시	X
⊠♡◆●●△	2024.05.30	배관 위 분해작업 시 안전벨트 미착	X
	2024.05.30	중량물 취급 시 처리 미흡, 신호수 주변통제 미흡 등	
▽◆♡◆◎	2024. 6월	부적합(일자형 사다리) 작업대 사용	X
		환기 설비 배관고정 불량	
		작업허가서 미비	
		위험성 평가 등 작업허가서류 미흡	
		그라인더 안전검사 미실시	

※ 2024년 공문을 통한 발행내역 중 일부 발체 / 서면 발행내역 확인 불가

나. 고객사 안전지적서 발행 시 자체 제재 기준 보완 필요

안전지적서 제도 관련 과거 업무가이드 및 현재 「안전지적서 발행 및 운영(공용-안전-45)」 절차서에 “회사에서 안전지적서를 발행하는 경우”는 아래 [표3]과 같이 제재기준이 마련되어 있으나, “고객사 안전지적서 발행 시” 직원에 대한 자체 제재 기준은 별도로 규정되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

3) 감사대상기간 이후에도 아래와 같은 고객사 안전지적서 발행이 확인된 바 있으며, 본사 사업부서와 안전 주관부서에 보고되지 않음

사업소	발행일	발생원인	본사 사업부서 및 안전 주관부서 보고
★★⊗目♡	2024.09.04	고위치 작업중 안전대 고리 미착	X
	2024.09.05	A형 사다리 무단사용	
	2024.09.11	작업허가전 무단작업	
	2024.10.28	허가서 작업인원과 TBM 참여인원 상이	
	2024.10.28	작업허가서 작업승인시간과 TBM시간 상이	

이와 관련하여 행정지시 「산업재해 예방을 위한 안전지적서 발행 및 운영 강화 알림」 [♠□◆△⊙-4473(2024. 10. 28.)]에서는 “도급사/발주처 발행 안전지적서는 절차서(공용-안전-45) 1회 위반과 동일하게 제재기준을 적용한다” 는 기준을 마련하였다.

[표3] 필수 안전수칙 및 위반 시 제재 기준 주요내용(회사)

필수 안전수칙		위반 시 제재 기준	
① 개인보호구 착용 철저	⑥ 밀폐공간 출입금지	1회 위반	· 안전지적서 발행 · 작업현장 즉시 퇴출 · 안전캠페인 또는 안전교육 실시
② 추락개소 안전대 착용	⑦ 화기(용접)작업 안전조치		
③ 위험기구 안전거리 확보	⑧ 중량물 작업 구역 출입금지	2회 위반	· 안전지적서 발행 · 1주일간 해당 작업장 출입금지 · 외부기관 안전교육 실시
④ 잠수작업 연락체계 확보	⑨ 전기작업 보호구 착용 철저		
⑤ 화학물질 취급방법 숙지	⑩ 모든 작업 작업허가 승인	3회 위반	· 안전지적서 발행 · 해당 공사·용역 투입 금지 · (내부)인사규정에 따른 인사위원회 회부

그러나, 해당 기준의 문구가 다소 불분명하여 고객사로부터 2회나 3회 안전지적서를 받은 경우에도 절차서에 따른 안전수칙 1회 위반과 동일한 제재만 부과한다는 것인지 등 해석상 불명확한 점이 있는 것으로 판단되며, 해당 기준이 현재 절차서에 규정화되어 있지 않으므로 이행 가능성 및 실효성이 저하될 우려도 있다.

따라서, 고객사 안전지적서 발행에 따른 회사 직원 제재 관련 기준을 보다 합리적으로 보완할 필요가 있는 것으로 판단된다.

결론적으로, 자체 기준에 따른 안전지적서 및 고객사와의 [안전계약 특수조건]에 의한 안전지적서 발행과 관련하여 ① 보고·관리체계 확립 및 직원 제재기준 합리적 개선 검토, ② 사업소 안전관리 현황과악 등을 통한 건강한 안전문화 정착을 위해, 안전수칙 위반에 대한 합리적인 보고, 관리 및 재발방지 체계 구축이 필요하다.

관계부서 의견 ♡□◆△◎는 회사·고객사 안전수칙 위반사항에 대한 보고 체계와 운영관리 방안 및 고객사 안전지적서 발행 시 제재규정에 대한 보완 필요성에 대해 공감하였고, 이를 개선하기 위한 합리적인 안전수칙 위반 보고 및 관리체계를 구축하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♡□◆△◎장은

- ① 안전수칙 위반사항에 대한 보고·관리 체계 구축 및 고객사 안전지적서 발행 시의 제재 관련 규정을 관련 절차서에 합리적으로 보완할 수 있도록 검토하시고, (개선)
- ② 전사업소의 안전수칙 위반사항을 파악하여 유사사례 재발방지를 위한 전파교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)